

|                                                                                   |                                                    |                       |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|  | <b>Título:</b> Puesto responsable por la Ley Clery |                       | <b>Estándar CALEA:</b><br>91.4.1 |
|                                                                                   | <b>Fecha de Expedición:</b> 02 de abril 2025       | <b>Revisión:</b><br>0 | <b>Página:</b><br>1 de 1         |
|                                                                                   | <b>Fecha de Revisión:</b>                          |                       |                                  |
| DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA                              |                                                    |                       |                                  |

## NO APLICA

Con fundamento en los principios de legalidad, competencia y especialidad que rigen la actuación de las instituciones públicas, se determina que la Directiva CALEA 91.4.1, relativa a la “Ley Clery”, la cual establece que el organismo debe contar con una directiva escrita que estipule un puesto responsable por el cumplimiento de esta ley, no resulta aplicable a la Dirección de Seguridad Pública Municipal Ensenada. Esta disposición está dirigida a organismos de seguridad que operan en el ámbito de campus universitarios, donde la Ley Clery establece obligaciones específicas relacionadas con la transparencia en la recopilación y reporte de delitos y la provisión de información sobre seguridad para las comunidades educativas.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada no tiene responsabilidad en la implementación ni en el cumplimiento de la Ley Clery, ya que esta legislación se aplica exclusivamente a instituciones de educación superior en los Estados Unidos, y se enfoca en el manejo y la divulgación de datos sobre delitos ocurridos en los campus universitarios. Las funciones de la DSPM están reguladas por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la legislación estatal en materia de seguridad pública y los reglamentos municipales correspondientes, los cuales no contemplan la obligación de cumplir con la Ley Clery, dado que no se aplica a corporaciones de seguridad pública municipales en territorios fuera del ámbito educativo universitario estadounidense.

Adicionalmente, dentro del esquema de acreditación de CALEA, existen programas y directivas específicas para agencias de seguridad universitaria, las cuales son las únicas que tienen la responsabilidad de cumplir con los requisitos de la Ley Clery. La Directiva 91.4.1 forma parte del conjunto normativo que corresponde a dichas instituciones, no siendo exigible ni aplicable a la DSPM de Ensenada.

En atención a la naturaleza jurídica, operativa y funcional de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, y considerando la especialización de los estándares de acreditación de CALEA, se concluye que la Directiva 91.4.1 no le es exigible ni aplicable, garantizando así la correcta interpretación de los criterios normativos conforme a los principios de legalidad, pertinencia y racionalidad institucional.